

Sommaire

- 1- Le contrôle documentaire
- 2- L'obligation de réacheminement
- 3- Prise en charge des frais
- 4- L'obligation de transmettre les données relatives aux personnes transportées
- 5- Tableau récapitulatif



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LE CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Dispositions réglementaires : transports concernés



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



La Convention relative aux transports internationaux ferroviaires - COTIF

Les transporteurs ferroviaires sont **exclus** du champ d'application des règles relatives au contrôle des documents de voyage des passagers (appendice A « contrat de transport international de voyageurs » de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980).



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



La CAAS

Art. 26, 1, b) de la CAAS :

Les législations internes des États membres doivent prévoir que « le **transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires** pour s'assurer que l'étranger transporté par voie aérienne ou maritime est en possession **des documents de voyage requis** pour l'entrée sur les territoires des parties contractantes ».



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le Code des transports

Transports aériens :

L'article L. 6421-2 du code des transports dispose que « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ».

Transports maritimes :

L'article L. 5421-1 du code des transports dispose en son second alinéa que « pour les transports internationaux, le transporteur peut refuser l'embarquement ou le débarquement du passager qui ne présente pas de document l'autorisant à débarquer au point d'arrivée et aux escales prévues ».



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le CESEDA

Transports aériens, maritimes et routiers : Article L821-6 du CESEDA

Est passible d'une amende administrative de **10 000 euros** l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui **débarque sur le territoire français**, en provenance d'un Etat qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse **démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa** requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Le CESEDA

Transports aériens, maritimes et routiers : Article L821-6 du CESEDA

Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, **dans le cadre du transit**, un tel étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et démunie du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LE CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Profil des passagers et provenances



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Profil des passagers

La responsabilité du transporteur ne peut être mise en jeu que lorsqu'il **débarque « un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse »**.

L'obligation de contrôle des documents de voyage s'applique également aux passagers en transit. (art L 821-6 du CESEDA, confirmé par CE, 7 décembre 2005, n° 271569, *Ministère de l'intérieur/Sté Air France*).

En conséquence, les sanctions ne s'appliquent pas lorsque la personne voyageant sans document a la nationalité française ou celle d'un des États listés.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Provenance

La responsabilité du transporteur ne peut être mise en jeu que sur la provenance **d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen**

La responsabilité du transporteur en ce qui concerne le contrôle documentaire :

- **peut être engagée** pour l'ensemble des vols **extra-Schengen** (y compris les destinations européennes appliquant partiellement l'acquis Schengen : Irlande, Chypre).
- **ne peut pas être engagée** pour les vols **intra-Schengen**, et ce, même dans le cadre d'une réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LE CONTRÔLE DECOUMENTAIRE

Etendue de l'obligation



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Obligations réglementaires

→ Les dispositions du code des transports et du CESEDA imposent, à la charge des transporteurs, d'effectuer des vérifications **sur les documents de voyage**.

→ L'étendue des vérifications est circonscrite par l'article L821-8 du CESEDA, qui prévoit que les amendes prévues ne sont pas infligées lorsque l'entreprise de transport **établit que les documents requis** lui ont été **présentés au moment de l'embarquement** et qu'ils ne **comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste**.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Obligations réglementaires

Elle impose ainsi de vérifier que l'étranger est muni **des documents de voyage et des visas** éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste décelables par un **examen normalement attentif** des agents de l'entreprise de transport.

La vérification ne porte donc que sur le document de voyage / le visa ou le titre de séjour.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Définitions

→ **Les éléments d'irrégularité manifeste** concernent la validité, l'usurpation d'identité et la falsification/contrefaçon.

→ **L'examen normalement attentif** : l'irrégularité qui doit être regardée comme manifeste et aisément décelable, à l'œil nu et sans recourir à un matériel spécialisé

Les critères de validité du document de voyage : pas de difficulté pour vérifier la délivrance depuis moins de 10 ans, (mais plus compliqué d'opposer le critère de la validité 3 mois au moins après la date sortie de l'espace Schengen, sauf à attendre de la compagnie qu'elle vérifie les billets allers et retours des voyageurs, ce qui ne rentre pas dans leurs obligations actuelles)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Points d'attention

→ Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique.

→ Mais elles font obligation aux transporteurs aériens et maritimes de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'États tiers sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non frauduleux et valides



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LE CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Procédure relative à la méconnaissance de l'obligation
L 821-12 et 13 CESEDA



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Schéma général

Le **manquement constaté par un procès-verbal** établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat (voir R821-5).

Une copie du procès-verbal remise à l'entreprise de transport

Amende prononcée par l'autorité administrative compétente (**ministre chargé de l'immigration**), autant de fois qu'il y a de passagers concernés

Montant versé au **Trésor public** par l'entreprise

L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'1 an.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Signataires du PV de constatation du manquement (article R.821-5)

→ le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de **brigadier*** ;

→ le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade **d'agent de constatation principal de 2e classe** ;

→ le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de **gendarme**.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Contenu du PV (article R.821-4)

- le nom de l'entreprise de transport
- les références du vol ou du voyage concerné,
- l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée
- le motif du refus d'entrée pour chacun des passagers concernés
- le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.

Destinataire du dossier (article R.821-1)

Le « ministre chargé de l'immigration » : DGEF - BCT



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Contenu du dossier transmis à la DGEF

- le rapport circonstancié du fonctionnaire ayant contrôlé l'étranger (motifs, irrégularités des documents) ;
- le formulaire de refus d'entrée ;
- le procès-verbal de constatation d'infraction ;
- les pièces en cause (documents irréguliers, photographie de l'intéressé en cas d'usurpation).

Voir le memento des amendes transporteur rédigé communément par la DNPAF et la DGEF



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LE CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Cas particuliers en cas de mineur isolé



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Procédure en cas de MNA

L 821-9 CESEDA : lorsque l'étranger débarqué en France est un mineur sans représentant légal, la somme de **10 000 € doit être immédiatement consignée** auprès de l'agent ayant établi le PV de constatation (désignés par R821-5)

Si l'entreprise ne consigne pas la somme, le montant de l'amende est porté à **20 000 €**.

Art. R821-8 CESEDA : la somme **consignée doit être remise sans délai** entre les mains d'un comptable du Trésor de la régie d'avance et de recettes



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



LE CONTRÔLE DOCUMENTAIRE

Cas d'exonération



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



2 cas d'exonération

1°) étranger admis sur le territoire français au titre d'une demande d'**asile**,

2°) l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils **ne comportaient pas d'élément d'irrégularité** manifeste.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



L'OBLIGATION DE REACHEMINEMENT

Dispositions générales



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Destinations

Lorsque l'entrée en France est refusée à un **étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'UE**, l'entreprise de transport qui l'a acheminé doit, à la requête des autorités chargées du contrôle à la frontière, le ramener **sans délai** :

- au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise,
- ou, en cas d'impossibilité, dans l'État qui a délivré le document de voyage avec lequel il a voyagé,
- ou en tout autre lieu où il peut être admis (possession d'un visa, d'un titre de séjour, etc.).



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Tous transporteurs

→ L'obligation de réacheminement concerne les entreprises de transport aérien, maritime, routier ou ferroviaire.

→ L'entreprise de transport routier doit exploiter des liaisons internationales sous la forme de lignes régulières, de services occasionnels ou de navette.

L'entreprise de transport doit s'organiser et prendre toutes les mesures utiles pour ramener sans délai cet étranger. Les modalités sont à sa convenance.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Cas du TI

Applicable lorsque l'entrée en France est refusée à l'étranger en transit aérien ou maritime (article L 333-4 du CESEDA) si :

- l'entreprise de transport qui devait l'acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l'embarquer ou
- si les autorités du pays de destination lui ont refusé l'entrée et l'ont renvoyé en France.

Applicable indépendamment de la provenance, y compris en intra-Schengen



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



L'OBLIGATION DE REACHEMINEMENT

L 821 - 10 CESEDA

La Procédure de défaut de réacheminement



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Procédure

Adresser une réquisition au transporteur aux fins de réacheminement :

- nécessité de requérir le transporteur aux fins de réacheminement
- peut utiliser d'autres moyens de transports que ceux de l'entreprise concernée

Constatation du défaut de réacheminement en cas de non exécution de la réquisition, PV de constatation de défaut de réacheminement

A renouveler autant de fois que nécessaire



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Procédure

Constatation du manquement à l'obligation, par constitution du dossier à transmettre à la DGEF :

- copie de la notification du refus d'entrée ou de la procédure de transit interrompu
- copie de la ou des réquisitions
- le ou les PV de constatation de défaut de réacheminement
- éventuelles observations du transporteur
- PV récapitulatif de constatation du manquement à l'obligation
- transmission de la procédure de manquement au BCT de la DGEF
- transmission au transporteur d'une copie du PV de constatation du manquement
- instruction du dossier par la DGEF qui a toute liberté d'appréciation pour sanctionner ou non



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Sanction

→ amende administrative de 30.000 euros (la sanction n'est pas automatique (libre appréciation de la DGEF)

→ pour transporteurs aériens, maritimes, routiers et ferroviaires qui ne respectent pas les obligations des articles L 333-3 à L333-5 CESEDA



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



L'OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS

L 333-5 CESEDA



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Contenu de l'obligation

L'obligation de prise en charge recouvre

→ Les frais de réacheminement (transport, mise à disposition de places pour l'escorte)

→ les frais de ZA : d'hébergement, de restauration et médicaux, autres... à compter du placement et jusqu'à la sortie de ZA

Un travail collaboratif entre la DNPAF et la DGEF est en cours afin de fixer une enveloppe globale et les modalités de mise en recouvrement. Un décret devrait prochainement voir le jour.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE 
NATIONALE



L'OBLIGATION DE TRANSMISSION DES DONNÉES RELATIVES AUX PASSAGERS TRANSPORTÉS



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les données d'enregistrement : SETRADER

(Système européen de traitement des données d'enregistrement et de réservation)

→ créé par arrêté du 11 avril 2013 (NOR : NTD1303160A : JO, 20 avril).

→ transposition de la directive 2004/82 : obligation, pour les transporteurs, de transmettre, avant la fin de l'enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les données d'enregistrement : SETRADER

(Système européen de traitement des données d'enregistrement et de réservation)

- Art. L232-5 du CSI : amende de 50 000 € pour chaque voyage pour l'entreprise de transport aérien, maritime ou ferroviaire qui méconnaît cette obligation.
- L'obligation d'alimentation de ce traitement pesant sur les transporteurs s'applique au moment de la clôture du vol.
- Manquement constaté par un PV établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'État (*idem R 821-1 supra*).



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les données de réservation : API-PNR France

(Advanced passenger information et passenger name record)

→ collecter et traiter les données API et PNR des passagers des vols à destination et en provenance du territoire national (à l'exception des vols reliant deux points de la France métropolitaine)

→ article L232-8 du CSI : lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire, elle notifie à l'entreprise de transport concernée une décision d'interdiction de transport de cette personne.

→ méconnaissance de l'interdiction de transport = amende de 50 000 €



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



La numérisation des documents de voyage et des visas

Jusqu'à la loi du 7 mars 2016, l'amende était réduite à 3 000 € lorsque les entreprises de transport utilisaient un dispositif agréé de numérisation et de transmission aux autorités françaises chargées du contrôle, des documents de voyage et des visas (limité à ROISSY CDG).

Supprimé en 2016.

Depuis, cela reste un moyen de preuve soumis à l'appréciation de la DGEF voire, en cas de contentieux, à celle du juge.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



TABLEAU RECAPITULATIF

Nature de l'obligation	Principe	Sanction
Contrôle documentaire	<u>Champ d'application</u> de l'obligation : - transports : aériens, maritime et routiers, - documents de voyage et visas requis, - irrégularités manifestes. <u>conditions</u> de la responsabilité : - non-admission pour motif documentaire, - RPT, - provenance Etat tiers.	Art L821-6 du CESEDA 10.000 euros /pers débarquée non-admise Art L821-9 du CESEDA : - obligation de consignation pour mineur isolé, - amende portée à 20.000 euros si défaut de consignation.
Réacheminement	<u>Principe</u> de l'obligation : art L331-1 et suivants. - sans délai, - au point de départ ou dans l'Etat ayant délivré le doc de voyage ou en un autre lieu où il est admissible. <u>Champ d'application</u> de l'obligation : - transports concernés : tous - RPT non-admis, - pour tous motifs, - toutes liaisons internationales.	Art L821-10 du CESEDA 30.000 euros maxi par manquement à l'obligation
Prise en charge des frais	<u>Principe</u> de l'obligation : art L333-5 - non-admis - RPT. <u>Champ de l'obligation</u> : - frais de réacheminement (transport, hébergement, restauration, soins médicaux,...) - pendant la durée de maintien en ZA.	Art L821-10 du CESEDA 30.000 euros maxi par manquement à l'obligation
Transmission des données passagers	<u>SETRADER</u> : - transports aériens, maritimes et ferroviaires - données d'enregistrement - provenances et destinations listées <u>API-PNR France</u> : - pour liaisons au départ ou à destination de la France (sauf vols domestiques) - interdiction de transport notifiée au transporteur en cas de hit +	art L232-5 du CSI 50.000 euros maximum par défaut de transmission art L232-8 du CSI 50.000 euros max par méconnaissance d'une interdiction de transport notifiée



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?